

1510509-62.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... violento e desconhece ocorrência de roubo nas imediações. Após o ocorrido não manteve mais contato com o réu; entrou em contato com a 99, relatou os fatos, recebeu um endereço de e-mail e foi bloqueada na plataforma; registrou a ocorrência na Delegacia. Encaminhou cópia do boletim de ocorrência no e-mail fornecido pela 99. O meio de comunicação do aplicativo é privado entre usuário e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510509-62.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510509-62.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2360187/2019 - 49º D.P. SAO MATEUS, 9041472 - 49º D.P. SAO MATEUS, 9697/19/249 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2360187 - 49º D.P. SAO MATEUS, 9697/19/249 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO CESAR DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

FERNANDO CÉSAR DA SILVA foi denunciado porque, no dia 7 de dezembro de 2019, por volta das 11:30 horas, teria praticado preconceito de cor por meio do aplicativo de mensagens da empresa 99 Táxis, para a qual prestava serviços.

A denúncia foi recebida em 31 de agosto de 2020 (fls. 71/72).

O réu foi citado (fls. 77) e apresentou resposta à acusação (fls. 81).

Durante a instrução, foi ouvida a vítima, e, ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, por memoriais, o Ministério Público postulou a parcial procedência da pretensão acusatória, a condenação do acusado como incurso no artigo 20, caput, da Lei 7.716/89, a fixação da pena no mínimo legal e regime aberto (fls. 119/122).

A Defesa requereu a absolvição nos termos do artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 119/122).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em virtude de remoção da r. Magistrada que concluiu a instrução processual, passo ao julgamento do feito.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE EM PARTE.

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), ofício encaminhado pela 99 Tecnologia Ltda (fls. 12) e registro de mensagens (fls. 57/59).

A autoria é certa.

A vítima Rosana Ferreira da Silva Oliveira narrou que o fato se passou em um sábado, próximo às 12 horas. Disse que sua filha sentiu mal-estar, solicitou um veículo pelo aplicativo 99 e aguardou juntamente à sua filha, sua mãe e seu vizinho. Acompanhou a movimentação do carro por meio do aplicativo, contudo, não chegou. Transcorrido algum tempo, recebeu uma notificação de que a corrida havia sido cancelada. Acessou outro aplicativo e chamou outro carro. Recebeu uma mensagem do réu, que era o motorista do primeiro veículo. Ele disse que aguardou por muito tempo no local solicitado, que quase foi roubado e que, da próxima vez, "deveria ir de ônibus". Visualizou a mensagem, aproximadamente, 30 minutos após o cancelamento da corrida. Respondeu ao réu que provavelmente ele estava no local errado, pois permaneceu no endereço indicado na solicitação de corrida, em frente a sua casa. O réu insistiu que não estava no local, enviou mensagem dizendo que "pé de rato não me interessa", "a senhora sabe que sua rua é perigosa por causa dos pretinhos e da biqueira". Afirmou que, as únicas pessoas negras no local eram sua mãe e seu vizinho. Sentiu-se ofendida e envergonhada com os dizeres do réu. As mensagens foram enviadas diretamente do réu para sua caixa de mensagem. Não mora em local violento e desconhece ocorrência de roubo nas imediações. Após o ocorrido não manteve mais contato com o réu; entrou em contato com a 99, relatou os fatos, recebeu um endereço de e-mail e foi bloqueada na plataforma; registrou a ocorrência na Delegacia. Encaminhou cópia do boletim de ocorrência no e-mail fornecido pela 99. O meio de comunicação do aplicativo é privado entre usuário e motorista. Recebeu as mensagens do réu como uma ofensa pessoal. Após solicitar um veículo, aguardou por 5 ou 6 minutos até o cancelamento; o aplicativo apontava que o réu estava próximo; não viu o carro do réu passar em frente a sua casa. O réu afirmou que fotografou sua casa, mas não viu carros na rua, não tinha movimento no local. O réu disse que recebeu uma solicitação de corrida pelo aplicativo, que foi ao local que se situava no fundo de um condomínio, cerca de 500 a 600 metros da casa da vítima. Aguardou por volta de 4 minutos, até que se aproximou um rapaz magro, pequeno, negro, trajando agasalho que encobria a cabeça e as costas e bermuda, ele empunhava algo, de cor preta, que parecia uma arma de fogo. Disse que foi anunciado roubo, jogou o carro contra tal pessoa e se evadiu. Em uma avenida próxima à sua casa, parou e encaminhou mensagem para Rosana e, em razão do ocorrido, "perdeu a cabeça", estava há cinco meses sem sua medicação psiquiátrica, adotou comportamento ignorante; referiu-se a biqueira que existe nas proximidades do local em que a corrida foi solicitada e "pretinhos" porque o indivíduo que tentou assaltá-lo era negro e pequeno. Chegou em sua casa, relatou o ocorrido à 99; não registrou ocorrência da tentativa de roubo. Não foi ao endereço da vítima, mas ao local que o aplicativo encaminhou; o aplicativo traça a rota a ser seguida e determina que aguarde o passageiro no local por alguns minutos, contudo, em razão do ocorrido, deixou o local. Não viu o passageiro no local, não tem acesso a fotos do passageiro, apenas o local de solicitação e destino. Não direcionou suas palavras para Rosana; a região em que a corrida foi solicitada é o local em que mais ocorrem roubos contra motoristas de aplicativos e entregadores nesta Capital. O aplicativo traçou uma rota diversa do endereço da vítima. Já foi processado no ano de 1992. Não trabalha mais como motorista de aplicativo, foi banido em todas as plataformas em razão do presente feito. Tinha nota máxima de prestação de serviço. Nunca se envolveu em outros fatos envolvendo racismo ou passageiros. "Frequenta religião afro" (umbanda) e convive com os frequentadores que, cerca de 70%, são afrodescendentes.

Nesta toada, analisada a prova amealhada, nenhuma dúvida há que o réu praticou o

crime imputado na denúncia. A vítima apresentou relato uníssono e convincente em todas as oportunidades nas quais foi ouvida, versão corroborada pelos registros de mensagens de fls. 57/59. As mensagens denotam manifestações dirigida à raça, haja visto o emprego pejorativo da palavra "pretinhos" que foi associada a possível periculosidade de determinado local.

Ainda, o réu confirmou ter encaminhado as mensagens, em que pese tenha negado o objetivo em praticar ato de discriminação e preconceito.

Não obstante, de rigor o afastamento da qualificadora do delito tipificada no parágrafo 2º do artigo 20 da Lei 7.716/89, uma vez que o crime foi perpetrado por meio de um aplicativo de serviços de transporte, as mensagens foram enviadas de forma privada, de moto que não houve publicidade.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor a responsabilização penal.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, assim fixo a pena-base em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena anteriormente fixada, em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase, não verifico causas de aumento ou diminuição, mantendo a pena em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Ausentes informações acerca da capacidade econômica do réu, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

Presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade pelo período da pena privativa aplicada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu FERNANDO CÉSAR DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 20, caput, da Lei 7.716/89, a pena de 01 ano de reclusão, a ser resgatada no regime aberto e pagamento de 10 dias-multa (valor unitário mínimo). Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena de reclusão, em entidade a ser designada pelo Juízo da Execução.

Custas na forma da lei.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios e certidões necessárias.

P. I. C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA